E-book jurídico: Mascarello Haus Advocacia

Medidas trabalhistas adotadas pelo Governo Federal para contornar a pandemia.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Autorizada a reprodução deste conteúdo, no todo ou em parte, para fins informativos a qualquer cidadão.

Uma informação representa segurança e assertividade.

Uma informação apresenta soluções.

Uma informação muda o mundo.



MASCARELLO HAUS ADVOCACIA



MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020

Define medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Em 22 de março de 2020, o Governo Federal publicou a Medida Provisória (MP) n. 927, que estabelece "as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19)".

Em outras palavras, é a Medida Provisória que dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), decretada pelo Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020.

Importante esclarecer que questões práticas não definidas pela medida provisória feitas pelo Governo e que venham a ser disponibilizadas posteriormente, tão logo sejam publicadas serão objeto de Comunicado específico.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

As principais regras trazidas pela Medida Provisória são as seguintes:



MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Força Maior, como fica essa questão?

A emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus permitiu o reconhecimento de uma circunstância de força maior que permite a flexibilização das regras contratuais, de qualquer natureza, inclusive as trabalhistas.

Qual a preponderância das negociações individuais sobre convenções coletivas e normas jurídicas?

Aquilo que for negociado entre o empregador e o empregado para valer durante o período de calamidade pública tem mais valor do que aquilo que está previamente estabelecido para regular as relações, seja uma convenção coletiva, seja uma lei, inclusive a CLT, obviamente resguardadas as Garantias Constitucionais dos Trabalhadores.

Qual objetivo das Medidas?

Não se pode perder de vista que o OBJETIVO das medidas é a preservação do emprego e da renda, obviamente conciliados com os outros princípios da Ordem Econômica, pois se não houver garantias da preservação e manutenção da atividade econômica, não será possível assegurar emprego e renda.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Em relação às MEDIDAS COLETIVAS

Aproveitamento e Antecipação de Feriados:

Em relação aos feriados, no Brasil, tradicionalmente temos bastantes! Desta maneira, a MP 927 autoriza antecipar a fruição de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais.

O isso representa na prática! Passamos por um momento de incertezas, ainda mais se considerada a decretação de quarentena com restrição de funcionamento a certas atividades econômicas advindas pelos Governos Estaduais e Municipais, fato que corrobora com a possibilidade de se ajustar a necessidade e disponibilidade do empregado com a sua dispensa de comparecimento ao trabalho por parte do empregador.

Como ficam as Férias Coletivas?

Neste caso, todos os trabalhadores, ou um conjunto de trabalhadores de certos e determinados setores da empresa poderão receber a determinação de fruição de férias coletivas. Vale lembrar que é prerrogativa do empregador a concessão de entrada em férias coletivas de seus empregados.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Em relação às MEDIDAS INDIVIDUAIS

Antecipação de Férias Individuais:

Caso o empregado já tenha adquirido o direito ao gozo de férias, a concessão é uma prerrogativa do empregador. Por outro lado, durante o estado de calamidade pública, será permitido antecipar as férias do empregado, mesmo sem que o mesmo tenha concluído o respectivo período aquisitivo.

Logo, a presente medida parece ser interessante de se aplicar a funções ou empregados que serão menos demandados nesse período, ou seja, que não exerçam atividades essenciais, tampouco, na área da saúde.

Como ficará o direito à indenização por férias?

Neste caso, a indenização de férias não precisa ser paga agora, poderá ser paga até 20 de dezembro, e o abono de férias poderá ser pago até o 5º dia útil após a concessão, ou seja, no mesmo fluxo de caixa programado para os salários dos demais trabalhadores.

Com relação ao Banco de Horas, o que fala a MP 927?

A MP autoriza a criação de um banco de horas especial em razão de eventual interrupção das atividades do empregador no período de calamidade pública atual. Desta forma, as horas não trabalhadas agora poderão ser exigidas no futuro, em até 18 meses do encerramento do período da calamidade pública, desde que respeitados o limite máximo diário de acréscimo de jornada, de 2 horas, não podendo exceder também 10 dez horas diárias.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Em relação ao Teletrabalho, Trabalho Remoto ou Trabalho a Distância (ou Home Office):

A MP 927 fala que todo e qualquer trabalho remoto ou a distância que o empregado venha a desempenhar que, normalmente, exerce presencialmente na empresa, poderá ser desenvolvido nesses dias de confinamento e isolamento social. Será caracterizado pela prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação (internet).

A MP, neste aspecto, deixa margem para discussão, pois é incumbência do empregador fornecer os equipamentos necessários para a realização das atividades. Do contrário, o tempo disponível do empregado, sem equipamentos adequados para desenvolver suas atividades, ainda que diminua sua produção, contará como tempo de serviço.

E com relação aos estagiários e menores aprendizes?

Fica, do mesmo modo, permitida a realização do trabalho remoto (home office) pelos estagiários e/ou menores aprendizes que a empresa possuir.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Em relação às MEDIDAS EXTREMAS (já previstas na CLT)

Redução da Jornada de Trabalho com Redução proporcional do salário:

É possível determinar a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, mas não é possível propor Horas Extras ou 26 horas semanais, com até mais 06 Horas Extras semanais.

Isso representa que, além da redução da jornada, deve-se reduzir também o salário na mesma proporção da redução da jornada, não podendo ser inferior ao salário mínimo da categoria (limitador). Neste caso, portanto, redução para 26 horas será possível reduzir o salário em até 35% e, ainda, eventuais horas extras podem ser objeto de banco de horas.

Redução do Salário em até 25%:

Medida extrema, uma vez que não está relacionada à redução da jornada, mas garantidora da relação de emprego. Também, não há insegurança jurídica decorrente da decretação do estado de calamidade e pelas restrições a certas atividades econômicas.

Demissão com redução da multa do FGTS e aviso prévio pela metade:

Esta modalidade só poderá ser aplicada se houver conveniência também para o empregado, ou seja, depende de acordo expresso e voluntário com o empregado.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho:

Durante o estado de calamidade pública ficará suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto, dos exames demissionais, que somente poderá ocorrer na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, ocasião que o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.

Do mesmo modo, ficará suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.

Obs.: Somente poderão ser ofertados na modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança pelo empregado.

FGTS – Suspensão temporária do recolhimento:

Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Antecipação do Pagamento do Abono Anual em 2020:

Para o ano de 2020, o pagamento do abono anual ao beneficiário da previdência social que, durante este ano, tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão será efetuado em duas parcelas, excepcionalmente, da seguinte forma:

1ª parcela corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do benefício devido no mês de abril e será paga juntamente com os benefícios dessa competência; e
2º parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefício da competência maio.

Caso ocorra hipótese de cessação programada do benefício prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.

Deverá ser providenciado o encontro de contas entre o valor pago ao beneficiário e o efetivamente devido nos casos que ocorrer a cessação do benefício antes da data programada, para os benefícios temporários, ou antes de 31 de dezembro de 2020, para os benefícios permanentes.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

NORMAS GERAIS

Comunicação das medidas adotadas:

A MP 927 dispõe que qualquer das medidas que autoriza, em sendo adotadas, devem ser comunicadas com 48 (quarenta e oito horas) de antecedência, inclusive, em relação às férias coletivas.

Documentação dos acordos e ajustes para o período de calamidade pública:

Teletrabalho: Será necessário para regular a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho.

Férias Individuais e Coletivas: Necessitam ser documentadas em acordos individuais ou coletivos, pela necessidade de manutenção dos registros, até mesmo para efeito de fiscalização. Em especial, no caso de férias coletivas, dispensa-se até a comunicação prévia do órgão responsável pela fiscalização do trabalho.

Aproveitamento dos Feriados: a MP 927 só exige acordo individual em caso de feriados religiosos para guardar respeito com a religião praticada pelo empregado.

Banco de Horas: A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador, independentemente, de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Estas medidas serão válidas enquanto perdurar o estado de calamidade pública; empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA


MASCARELLO
HAUS
ADVOCACIA
Miratáira Helena Mascarello Haus
- OAB/SC 46.446
- miratáira@mascarellohaus.adv.br
Lucas Flores
- OAB/SC 5.925-B
- lucas@mascarellohaus.adv.br